2025 年税务师《税法（二）》真题及解析

一、单项选择题

1. 企业从事下列项目取得的所得中，应减半征收企业所得税的是（　）。

A. 中药材的种植

B. 观赏性作物的种植

C. 林产品的采集

D. 农作物新品种的选育

2. 下列固定资产中，以公允价值和支付的相关税费作为该资产计税基础的是（　）。

A. 自建的固定资产

B. 改建的固定资产

C. 受赠的固定资产

D. 盘盈的固定资产

3. 某居民企业 2024 年 10 月计划将写字楼对外投资，11 月签订合同，2025 年 1 月办理完成股权变更登记手续，该项投资行为确认企业所得税收入的时间为（　）。

A. 2024 年 10 月

B. 2024 年 11 月

C. 2024 年 12 月

D. 2025 年 1 月

4. 某小型微利企业，2025 年 3 月签订专利权转让书据 100 万元，股权转让书据 200 万元，该企业当月应缴纳的印花税是（　）元。

A. 550

B. 1300

C. 650

D. 450

5. 下列关于契税计税依据的说法，正确的是（　）。

A. 承受已装修房屋的计税依据不包括装修费用

B. 契税计税依据含增值税

C. 房屋赠与的计税依据由税务机关参考市场价格依法核定

D.承受国有土地使用权时减免的土地出让金应扣减计税依据

6.下列房屋权属的转移，受让方应缴纳契税的是（　）。

A.个体工商户将名下的房屋权属转回原经营者个人

B.合伙企业合伙人将名下的房屋权属转移到合伙企业

C.金融租赁公司售后回租业务中承受转移的房屋权属

D.母公司以房屋权属向其全资子公司增资

7.经省、自治区、直辖市人民政府批准，经济落后地区的城镇土地使用税适用标准可以适当降低，但降低额不得超过规定最低税额的（　）。

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

8.依据耕地占用税相关规定，占用基本农田应按照当地适用税额进行加计征收的比例是（　）。

A.200%

B.100%

C.150%

D.50%

9.下列建筑物中，应缴纳房产税的是（　）。

A.地下人防设施

B.室外游泳池

C.厂区围墙

D.水塔

10.依据船舶吨税相关规定，下列关于船舶吨税征收管理的说法正确的是（　）。

A.由港口所在地的主管税务机关负责征收船舶吨税

B.船舶吨税执照期限内，船舶改造提升净吨位，需要重新申办执照补缴税款

C.纳税义务发生时间为应税船舶进入我国港口的次日

D.应税船舶负责人应当自海关填发缴款凭证之日起15日内缴清税款

11.2024年境内某企业承租境外某公司在境内的房产，本年度该企业应付不含增值税租金30万元，实际支付10万元，但在企业所得税申报中扣除的租金费用为20万元。2024年该企业应代扣代缴的企业所得税是

（　）万元。

A.1

B.3

C.4

D.2

12.甲企业是增值税小规模纳税人，2024年1月将自有商品房出租给员工居住，当年取得不含增值税的租金5万元，该企业应缴纳的房产税是（　）万元。

A.0.3

B.0.2

C.0.1

D.0.6

13.下列车船中，不属于车船税征税范围的是（　）。

A.依法不需要在车船管理登记部门登记的，在单位内部行驶的机动车辆

B.境内单位租入的外国籍船舶

C.境内单位出租到境外的船舶

D.依法在车船登记管理部门登记的机动车辆

14.甲企业是小型微利企业，2025年6月经批准征用耕地2000平方米，非耕地1000平方米，当地规定的城镇土地使用税适用年税额为2元/平方米。该企业2025年应缴纳的城镇土地使用税是（　）元。

A.500

B.1000

C.3000

D.1500

15.根据企业所得税的规定，下列所得中，以被投资企业所在地作为企业所得税收入来源地的是（　）。

A.不动产转让所得

B.动产转让所得

C.销售货物所得

D.权益性投资资产转让所得

16.某企业向我国境内公益性社会团体捐赠股权，应确认的股权转让收入额是（　）。

A.持有该股权期间的平均价格

B.捐赠该股权时的公允价格

C.捐赠该股权时的评估价格

D.取得时该股权的历史成本

17.下列转让定价方法中，适用于所有类型的关联交易的是（　）。

A.成本加成法

B.可比非受控价格法

C.再销售价格法

D.交易净利润法

18.中国居民马某2024年一次性从出版社取得稿酬30000元，出版社应预扣预缴马某的个人所得税是（　）元。

A.5500

B.3360

C.5200

D.4150

19.个人取得的下列所得中，按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税的是（　）。

A.个人从任职单位取得的劳动分红

B.个人从任职的股改企业取得的量化资产

C.个体工商户业主按月从所属经营实体取得的工资、薪金

D.个人从所投资的公司取得所有权登记为本人的车辆

20.退休公民张某2024年每月领取税收递延型商业养老保险金1000元，2024年张某应缴纳的个人所得税是（　）元。

A.960

B.240

C.1200

D.900

21.居民个人从境内上市公司取得下列股权激励，不得适用递延纳税优惠政策的是（　）。

A.股权奖励

B.限制性股票

C.股票期权

D.股票增值权

22.新加坡某银行2024年从我国取得不含增值税利息收入100万元，依据《中新税收协定》，该银行应在我国缴纳的企业所得税是（　）万元。

A.5

B.20

C.10

D.7

23.依据《中新税收协定》，个人在中国和新加坡均有习惯性住处，按照加比规则判断其居民身份的标准是（　）。

A.营业活动所在地

B.永久性住所

C.国籍

D.家庭主要财产所在地

24.下列关于借款合同印花税计税依据的说法，错误的是（　）。

A.借款方和各银行共同书立的银团借款合同，以各自的借款金额为计税依据

B.以财产为抵押取得贷款的合同，以抵押贷款金额为计税依据

C.规定最高限额随借随还的流动资金周转性借款合同，以累计借款总额为计税依据

D.一项信贷业务既签订借款合同，又分次填开借据的，以借款合同所载金额为计税依据

25.个人取得和转让离婚析产房屋的下列税务处理，符合个人所得税相关规定的是（　）。

A.个人因离婚办理房屋产权过户手续，减半征收个人所得税

B.个人因离婚办理房屋产权过户手续分得的房屋，不缴纳个人所得税

C.个人转让自住3年的离婚析产房屋取得的所得，免予缴纳个人所得税

D.个人转让离婚析产房屋，以房产转让收入扣除余值后计算缴纳个人所得税

26.位于跨境电子商务综合试验区内的某跨境电商企业为小型微利企业，主管税务机关对其实行核定征收。2025年第一季度该企业准确核算的收入总额为200万元，该企业第一季度应缴纳的企业所得税为（　）万元。

A.0.4

B.1

C.1.2

D.1.6

27.某服装生产企业2024年取得主营业务收入10000万元，其他业务收入1000万元，营业外收入500万元，全年发生符合条件的广告费支出1800万元，该企业2024年应调增的应纳税所得额为（　）万元。

A.75

B.150

C.225

D.300

28.居民个人取得的下列所得中，应缴纳个人所得税的是（　）。

A.军人转业费

B.国债利息

C.保险赔偿

D.担保收入

29.个人以非货币性资产投资入股，可将非货币性资产所得应缴纳的个人所得税递延至股权转让时缴纳。该非货币性资产是（　）。

A.技术成果

B.机器设备

C.股权

D.不动产

30.下列自然人取得的所得中，按“经营所得”征收个人所得税的是（　）。

A.王某从事证券经纪业务取得的所得

B.林某从事保险营销业务取得的所得

C.刘某从事彩票代销业务取得的所得

D.张某从事论文审核业务取得的所得

31.某企业2025年7月1日将自有固定资产对外出租，合同约定租期3年，不含增值税租金合计36万元，当月收讫全部租金，该项业务可计入2025年企业所得税收入的金额是（　）万元。

A.6

B.30

C.12

D.0

32.根据企业所得税相关规定，企业下列支出中，应计入职工福利费的是（　）。

A.支付给在职职工的差旅补贴

B.为管理人员购买的商业保险

C.支付给在职职工的困难补助

D.支付给劳务公司的劳务派遣费用

33.2025 年 1 月，律师事务所雇员律师刘某取得工资收入 10000 元（不含按规定代扣代缴“三险一金”3000 元），业务分成收入 28000 元，发生与分成收入相关的办案费用 7000 元，当地规定的办案费用为分成收入的 30%，1 月应预扣预缴刘某的个人所得税是（　）元。

A.3196

B.780

C.3420

D.738

34.企业发生的下列支出中，可以在企业所得税税前扣除的是（　）。

A.向股东支付的股息

B.税务行政诉讼费用

C.允许抵扣的增值税

D.缴纳的税收滞纳金

35.甲公司以股权支付对价购买乙公司资产，符合特殊性税务处理条件，甲公司获得资产的计税基础是（　）。

A.取得资产的公允价值

B.取得资产的原账面价值

C.支付股权的公允价值

D.支付股权的账面价值

36.甲公司 2025 年 1 月 6 日购入面值 500 万元，票面利率 2%的三年期国债，按年计息，到期还本付息，该公司持有 200 天后以 512 万元价格转让给乙公司，则甲公司该国债转让时应确认的国债利息收入是（　）万元。

A.12

B.5.56

C.5.48

D.9.6

37.关于个人股权转让，下列表述中，符合个人所得税相关规定的是（　）。

A.股权转让协议生效后，后续取得的股权转让收入不作为应税收入

B.父亲与儿子之间 0 元转让股权，应核定征收个人所得税

C.类比法为税务机关核定股权转让收入的首选方法

D.转让方取得的与股权转让相关的各种款项，均应并入股权转让收入

二、多项选择题

1.下列关于契税征收管理的说法中，正确的有（　）。

A.在依法办理土地房屋权属登记前，权属转移合同被撤销，可以申请退税

B.纳税人应当在依法办理土地房屋权属登记手续前申报缴纳契税

C.因人民法院的生效法律文书发生土地、房屋权属转移的，纳税义务发生时间为法律文书送达当事人的次日

D.契税在土地、房屋所在地缴纳

E.纳税人符合契税减免条件时，应按规定附送有关资料或将资料留存备查

2.下列单位和个人中，属于印花税纳税人的有（　）。

A.委托贷款合同的受托人

B.证券交易的出让人

C.拍卖标的的产权人

D.证券交易的受让人

E.应税合同的代理人

3.下列关于车船税的说法，正确的有（　）。

A.临时入境的外国车辆不征收车船税

B.车船税采用定额幅度税率

C.车船税纳税人包括不具有车船所有权的管理人

D.客车的计税单位是整备质量

E.车船税按年申报、分月计算、一次性缴纳

4.根据耕地占用税的相关规定，下列占地行为应缴纳耕地占用税的有（　）。

A.占用耕地从事地质勘察

B.占用河流护堤林用地修建露营用地

C.占用沼泽草地修建卡丁车跑道

D.占用林地修建木材仓储中心

E.采矿塌陷毁损林地

5.下列房产可免征房产税的有（　）。

A.房地产开发企业出售前出租的商品房

B.企业幼儿园自用的房产

C.按国家规定标准收取住宿费的高校学生公寓

D.“三北”地区供热企业为居民供热所使用的厂房

E.中国铁路总公司所属铁路运输企业自用的房产

6.下列电力行业用地，免征城镇土地使用税的有（　　）。

A.供电部门变电站用地

B.供电部门输电线路用地

C.火电厂厂区围城外铁路专用线用地

D.火电厂厂区围城外输油管道用地

E.水电站职工生活用地

7.依据船舶吨税的相关规定，下列船舶免征船舶吨税的有（　　）。

A.捕捞渔船

B.警用船舶

C.进入我国港口的外籍船舶

D.应纳税额在人民币 50 元以下的船舶

E.军队专用船舶

8.下列凭证中，不属于印花税征税范围的有（　　）。

A.母公司与子公司签订的股权转移书据

B.电网与用户签订的供用电合同

C.仲裁机构的仲裁文书

D.总公司与分公司书立的执行计划凭证

E.县政府按照行政管理权限补偿安置房产书立的协议

9.非居民企业在我国境内开设金融账户时，下列金融机构需对其账户涉税信息进行尽职调查的有（　）。

A.消费金融公司

B.信托公司

C.证券公司

D.开展年金业务的保险公司

E.商业银行

10.依据《中新税收协定》条文解释的规定，新加坡企业在我国设立的下列机构场所中，构成我国常设机构的有（　）。

A.作业场所

B.仅供交付货物的仓库

C.管理场所

D.分支机构

E.电器工厂

11.依据企业所得税相关规定，跨地区经营汇总纳税企业总分支机构计算分摊所得税税额所依据的因素有（　）。

A.营业收入

B.资产总额

C.职工薪酬

D.营业利润

E.注册资本

12.企业以下列方式取得的增值税，属于企业所得税法中规定的财政性资金的有（　）。

A.留抵退还的增值税

B.先征后退的增值税

C.先征后返的增值税

D.即征即退的增值税

E.直接减免的增值税

13.根据企业所得税相关规定，居民企业在研发活动中发生的下列费用，应按“其他相关费用”归集的有（　）。

A.高新技术研发保险费

B.知识产权申请费

C.技术图书资料费

D.研发成果验收费用

E.试制产品制造费用

14.依据企业所得税相关规定，房地产开发企业在开发产品时，发生的共同成本，应按相关规定分配至各成本对象，分配时可使用的方法有（　）。

A.直接成本法

B.资产比例法

C.预算造价法

D.建筑面积法

E.占地面积法

15.个人取得的下列所得中，需要征收个人所得税的有（　）。

A.个人举报、协查违法犯罪行为获取的奖金

B.个人终止投资经营收回款项所得

C.个人办理内部退养手续取得的一次性补贴收入

D.个人达到法定退休年龄后取得的个人养老金

E.个人转让无偿受赠住房所得

16.个人转让下列股票（股权）所得，暂免征收个人所得税的有（　）。

A.转让境内上市公司普通股

B.转让境内上市公司限售股

C.通过沪港通转让香港联交所上市公司股票

D.转让“新三板”挂牌公司非原始股

E.转让持股不足1个月的境内上市公司股票

三、计算题

1.某运输企业2024年发生如下业务：

（1）3月购置新建商品房1套，合同列明金额1000万元，4月交付使用，6月取得房地产权属登记机关的权属证书。

（2）4月通过拍卖方式取得新征用非耕地性质的建设用地3600平方米，拍卖成交价格4000万元，5月签订土地出让合同，约定交付使用时间为8月31日，9月30日实际交付使用。

（3）9月购置货车10辆（每辆整备质量12吨），客货两用车4辆（每辆整备质量6吨），合同约定价款300万元，10月份取得增值税专用发票。

（其他相关资料：上述金额均为不含税金额，房产所在地规定的房产原值减除比例为20%。城镇土地使用税税额10元/平方米。车船税税额：客车每辆年税额800元，货车每吨年税额100元，企业不享受“六税两费”优惠政策。不考虑其他相关税费。）

要求：根据上述资料，回答下列问题。

（1）计算业务（1）应缴纳的房产税为（　）万元。

A.5.6

B.6.4

C.4.8

D.7.2

（2）计算业务（2）应缴纳的城镇土地使用税为（　）万元。

A.2.4

B.2.1

C.0.9

D.1.2

（3）计算业务（3）应缴纳的车船税为（　）万元。

A.0.38

B.0.24

C.0.36

D.0.48

（4）上述业务应缴纳的印花税为（　）万元。

A.1.65

B.2.65

C.2.59

D.1.59

2.某外国企业2023年底在我国设立常驻代表机构，主管税务机关采取经费支出换算收入的方式核定其应纳税所得额，核定利润率为20%。2024年该代表机构发生下列支出：

（1）工资及福利费90万元。

（2）交际应酬费15万元。

（3）办公室装修费60万元，租金40万元。

（4）物品采购费 200 万元，其中小汽车购置金额 20 万元。

（5）缴纳行政性罚款 95 万元。

要求：根据上述资料，回答下列问题。

（1）该代表机构 2024 年的下列支出中，不得计入经费支出的是（　）。

A.工资及福利费 90 万元

B.交际应酬费 15 万元

C.办公室装修费 60 万元

D.行政性罚款 95 万元

（2）该代表机构 2024 年的经费支出额为（　）万元。

A.405

B.440

C.485

D.48 0

（3）该代表机构 2024 年企业所得税应纳税所得额为（　）万元。

A.101.25

B.67.5

C.120.00

D.121.25

（4）该代表机构 2024 年应缴纳企业所得税（　）万元。

A.20.25

B.6.33

C.25.31

D.5.06

四、综合分析题

1.居民个人王某在甲公司任职，2023 年月平均工资为 12000 元，公司所在地当年职工月平均工资为 4000 元，2024 年王某有关涉税信息如下：

（1）每月工资 15000 元（已扣除甲公司按规定标准为其代扣代缴的“三险一金”3000 元，以及代扣代缴的企业年金 480 元）。

（2）1 月以 80 万元从甲公司购买 100 平方米住房一套（家庭第二套）。同期，该住房的市场价格为 120

万元。已知该住房系甲公司2019年以90万元购置，当月办理了该住房的不动产权证。

（3）1月31日将上述住房出租，租期为一年，每月租金4150元，12月份支付修缮费900元，取得发票。（其他相关资料：上述金额均不含增值税；不考虑王某的专项附加扣除；当地实施“六税两费”税收优惠政策）。

要求：根据上述资料，回答下列问题。

（1）王某2024年应被甲公司累计预扣预缴的个人所得税为（　）元。

A.10056

B.9480

C.11304

D.8904

（2）王某低价购房行为应缴纳的个人所得税为（　）元。

A.9790

B.7480

C.7440

D.12000

（3）王某2024年出租住房应缴纳的房产税为（　）元。

A.1826

B.5478

C.913

D.2739

（4）王某2024年2—11月出租住房应缴纳的个人所得税是（　）元。

A.3154.0

B.2822.0

C.2852.0

D.3253.6

（5）王某2024年12月出租住房应缴纳的个人所得税为（　）元。

A.195.2

B.228.4

C.205.2

D.246.7

（6）王某达到国家规定的退休年龄，领取缴存的年金时，正确的个人所得税处理有（　）。

A.按年领取的，适用综合所得税率表计税

B.按季领取的，适用综合所得税率表计税

C.按月领取的，适用月度税率表计税

D.不并入个人综合所得，单独计税

E.因为家庭消费需要一次性领取的，适用月度税率表计税

2.某市区一家新能源汽车生产企业，2024年度自行计算的会计利润总额为31021万元，已预缴企业所得税4800万元。2025年3月，聘请某税务师事务所对其2024年度企业所得税进行汇算清缴时，发现以下情况：

（1）5月通过招拍挂受让厂区附近一宗土地，面积20000平方米，当月签订土地出让合同并交付了土地。6月办理了不动产权证。当年度未申报缴纳城镇土地使用税。

（2）资产处置收益中含符合条件的技术转让收入1600万元，对应转让成本和税费共计1200万元。期间费用中含符合加计扣除规定的研发费用9000万元。

（ 3）全年实际发放的合理工资总额 80000万元、发生职工福利费 12000万元、拨缴工会经费 1600万元（已取得合法票据），发生职工教育经费 5800万元。

（4）营业外支出中含通过公益性组织向灾区捐款4000万元，环保罚款支出60万元和税收滞纳金40万元。

（5）12月10日，购置安全生产专用设备企业所得税优惠目录中规定的专用设备，取得增值税专用发票上注明的金额120万元，税额15.6万元。当月投入使用。

（其他相关资料：企业适用城镇土地使用税年税额为18元/平方米，企业所得税税率为25%。）

要求：根据上述资料，回答下列问题。

（1）该企业2024年受让土地应缴纳城镇土地使用税（　）万元。

A.18

B.36

C.24

D.21

（2）该企业技术转让所得和研发费用共计调减企业所得税应纳税所得额（　）万元。

A.1120

B.8500

C.9400

D.4900

（3）该企业职工福利费、工会经费、职工教育经费应调增企业所得税应纳税所得额（　）万元。

A.100

B.700

C.800

D.200

（4）该企业营业外支出调增的企业所得税应纳税所得额为（　）万元。

A.280

B.320

C.380

D.340

（5）该企业2024年应补缴的企业所得税税额为（　）万元。

A.1083

B.978

C.883

D.1178

（6）下列关于企业购置安全生产专用设备抵免企业所得税的说法中，正确的有（　）。

A.企业利用财政拨款购置专用设备的投资额，不得抵免企业应纳所得税税额

B.企业购置专用设备在5年内转让和出租的，应当停止享受企业所得税优惠

C.企业按规定计算的抵免金额当年不足抵免的，可在以后5个纳税年度结转抵免

D.企业利用自筹资金购置专用设备的投资额，可按规定计算抵免企业应纳所得税税额

E.企业购置专用设备计算抵免税额的投资额，包括设备购置价款和安装费

答案部分

一、单项选择题

1.【正确答案】B

【答案解析】选项ACD，免征企业所得税；选项B，观赏性作物的种植，按“花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植”项目处理，减半征收企业所得税。

2.【正确答案】C

【答案解析】选项 A，自行建造的固定资产，以竣工结算前发生的支出为计税基础；选项 B，改建的固定资产，除已足额提取折旧的固定资产和租入的固定资产以外的其他固定资产，以改建过程中发生的改建支出增加计税基础；选项 C，通过捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的固定资产，以该资产的公允价值和支付的相关税费为计税基础；选项 D，盘盈的固定资产，以同类固定资产的重置完全价值为计税基础。

3.【正确答案】D

【答案解析】企业以非货币性资产对外投资，应于投资协议生效并办理股权登记手续时，确认非货币性资产转让收入的实现。

4.【正确答案】C

【答案解析】专利权转让书据应缴纳的印花税为 100×0.3‰×10000＝300（元）；股权转让书据应缴纳的印花税为 200×0.5‰×10000＝1000（元）；该企业为小型微利企业，适用“六税两费”减半优惠政策，该企业当月应缴纳的印花税为（1000＋300）×50％＝650（元）。

5.【正确答案】C

【答案解析】选项 A，承受已装修房屋的，应将包括装修费用在内的费用计入承受方应交付的总价款作为契税计税依据；选项 B，契税的计税依据不包含增值税；选项 D，对承受国有土地使用权应支付的土地出让金，应计征契税，不得因减免土地出让金而减免契税。

6.【正确答案】C

【答案解析】选项 A、B，免征契税；选项 D，视同划转，免征契税。

7.【正确答案】C

【答案解析】经省、自治区、直辖市人民政府批准，经济落后地区的城镇土地使用税税额标准可以适当降低，但降低额不得超过规定的最低税额的 30％。

8.【正确答案】D

【答案解析】占用基本农田的，应当按照当地适用税额，加按 150％（相当于加计了 50％）征收。

9.【正确答案】A

【答案解析】独立于房屋之外的建筑物，如围墙（选项 C）、烟囱、水塔（选项 D）、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池（选项 B）、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等，不属于房产，不缴纳房产税。

10.【正确答案】D

【答案解析】选项 A，船舶吨税由海关负责征收；选项 B，应税船舶在船舶吨税执照期限内，因修理、改

造导致净吨位变化的，船舶吨税执照继续有效；选项C，纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的当日。

11.【正确答案】B

【答案解析】非居民企业出租位于中国境内的房屋、建筑物等不动产，对未在中国境内设立机构、场所进行日常管理的，以其取得的租金收入全额计算缴纳企业所得税，由中国境内的承租人在每次支付或到期应支付时代扣代缴。应代扣代缴企业所得税＝30×10%＝3（万元）。

12.【正确答案】C

【答案解析】对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的，减按4%的税率征收房产税。小规模纳税人，可以叠加享受“六税两费”减半优惠。应缴纳的房产税＝5×4%×50%＝0.1（万元）。

13.【正确答案】B

【答案解析】境内单位租入外国籍船舶的，不征收车船税。

14.【正确答案】A

【答案解析】新征用的耕地自批准征收之日起满1年时缴纳城镇土地使用税。纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税。小型微利企业，可以叠加享受“六税两费”减半优惠。2025年应缴纳的城镇土地使用税＝1000×2÷12×6×50%＝500（元）。

15.【正确答案】D

【答案解析】选项A，不动产转让所得按照不动产所在地确定；选项B，动产转让所得按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定；选项C，销售货物所得，按照交易活动发生地确定。

16.【正确答案】D

【答案解析】企业向公益性社会团体实施的股权捐赠，应按规定视同转让股权，股权转让收入额以企业所捐赠股权取得时的历史成本确定。

17.【正确答案】B

【答案解析】可比非受控价格法可以适用于所有类型的关联交易。

18.【正确答案】B

【答案解析】出版社应预扣预缴马某的个人所得税＝30000×（1－20%）×70%×20%＝3360（元）。

19.【正确答案】D

【答案解析】选项A、B，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税；选项C，按照“经营所得”项目征收个人所得税。

20.【正确答案】D

【答案解析】个人按照规定领取的税收递延型商业养老保险的养老金收入，其中25%部分予以免税，其余75%部分按照10%的比例税率计算缴纳个人所得税。2024年张某应缴纳的个人所得税＝1000×75%×10%×12＝900（元）。

21.【正确答案】D

【答案解析】选项ABC，居民个人取得境内上市公司的股票期权、限制性股票、股权奖励，符合规定条件的，可适用递延纳税优惠政策；选项D，由于个人取得股票增值权奖励的形式是货币资金，纳税人有足够的纳税支付能力，所以不适合股票期权、限制性股票和股权奖励等股权激励收入的递延纳税优惠政策。

22.【正确答案】D

【答案解析】当“受益所有人”为银行或金融机构的情况下，利息的征税税率为7%；其他情况下利息的征税税率为10%。该银行应在我国缴纳的企业所得税＝100×7%＝7（万元）。

23.【正确答案】C

【答案解析】如果该个人在缔约国双方都有习惯性居处，应以该人的国籍作为判定居民身份的标准。

24.【正确答案】C

【答案解析】选项C，借贷双方签订的流动资金周转性借款合同，一般按年签订，规定最高限额，借款人在规定的期限和最高限额内随借随还。为避免加重借贷双方的负担，对这类合同只以其规定的最高限额为计税依据，在签订时贴花一次，在限额内随借随还不签订新合同的，不再另贴印花。

25.【正确答案】B

【答案解析】选项A、B，个人因离婚办理房屋产权过户手续分得的房屋，不缴纳个人所得税；选项C，个人转让离婚析产房屋，符合家庭生活自用5年以上唯一住房的，可以申请免征个人所得税；选项D，个人转让离婚析产房屋所取得的收入，允许扣除其相应的财产原值和合理费用后，余额按照规定的税率缴纳个人所得税；其相应的财产原值，为房屋初次购置全部原值和相关税费之和乘以转让者占房屋所有权的比例。

26.【正确答案】A

【答案解析】采用应税所得率方式核定征收企业所得税的，应纳税所得额＝应税收入额×应税所得率。综试区内核定征收的跨境电商企业应准确核算收入总额，并采用应税所得率方式核定征收企业所得税。应税所得率统一按照4%确定。应纳税所得额＝200×4%＝8（万元）。

综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠政策条件的，可以享受小型微利企业所得税优惠政策，即减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

该企业第一季度应缴纳的企业所得税＝8×25%×20%＝0.4（万元）。

27.【正确答案】B

【答案解析】企业每一纳税年度发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除；广告费扣除限额＝（10000+1000）×15%＝1650（万元），实际发生1800万元，应调增的应纳税所得额＝1800-1650＝150（万元）。

28.【正确答案】D

【答案解析】选项ABC，免征个人所得税；个人为单位或他人提供担保获得收入，按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税。

29.【正确答案】A

【答案解析】个人投资入股到境内居民企业的非货币资产为技术成果，且被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，按照规定，自2016年9月1日起，个人可选择递延纳税优惠政策：经向主管税务机关备案，投资入股当期可暂不纳税，允许递延至转让股权时，按股权转让收入减去技术成果原值和合理税费后的差额计算缴纳所得税。

30.【正确答案】C

【答案解析】选项A、B、D，按照“劳务报酬所得”征收个人所得税。

31.【正确答案】A

【答案解析】如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，根据《企业所得税法实施条例》规定的收入与费用配比原则，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入。2025年可以一次性确认租金收入36万元，也可以确认租金收入=36÷3÷2=6（万元）。

32.【正确答案】C

【答案解析】选项A，应计入工资薪金总额中；选项B，应计入职工社会保险费及相关保险费中，但是不得在企业所得税税前扣除；选项D，应计入劳务费支出。

33.【正确答案】D

【答案解析】作为律师事务所雇员的律师与律师事务所按规定的比例对收入进行分成的，律师事务所不负担律师办理案件支出的费用（如交通费、资料费、通信费及聘请人员等费用），律师当月的分成收入按规定扣除办案支出的费用后，余额与律师事务所发给的工资合并，按“工资、薪金所得”征税。

1月份刘某工资薪金所得应纳税所得额＝10000+28000×（1-30%）-5000＝24600（元）。

1月应预扣预缴刘某的个人所得税＝24600×3%＝738（元）。

34.【正确答案】B

【答案解析】选项ACD，不得在企业所得税税前扣除。

35.【正确答案】B

【答案解析】受让企业（甲公司）取得转让企业（乙公司）资产的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定。

36.【正确答案】C

【答案解析】该国债转让时应确认的国债利息收入＝500×（2%÷365）×200＝5.48（万元）。

37.【正确答案】D

【答案解析】选项AD，转让方取得与股权转让相关的各种款项，包括违约金、补偿金以及其他名目的款项、资产、权益等，均应当并入股权转让收入。纳税人按照合同约定，在满足约定条件后取得的后续收入，应当作为股权转让收入；选项B，属于股权转让收入明显偏低，但有正当理由的情形，主管税务机关无需核定征收个人所得税；选项C，净资产核定法为税务机关核定股权转让收入的首选方法，若该方法存在困难的，再依次采用类比法或其他合理方法。

二、多项选择题

1.【正确答案】ABDE

【答案解析】选项C，因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等发生土地、房屋权属转移的，纳税义务发生时间为法律文书等生效当日。

2.【正确答案】ABCE

【答案解析】选项D，证券交易印花税对证券交易的出让方征收，不对受让方征收；选项E，当事人的代理人有代理纳税的义务，他与纳税人负有同等的税收法律义务和责任。

3.【正确答案】ABCE

【答案解析】选项D，客车的计税单位是“每辆”。

4.【正确答案】ACE

【答案解析】选项B，林地，不包括城镇村庄范围内的绿化林木用地，铁路、公路征地范围内的林木用地，以及河流、沟渠的护堤林用地，所以占用河流护堤林用地不属于占用耕地的行为，无需缴纳耕地占用税；选项D，储存农用机具和种子、苗木、木材等农业产品的仓储设施，属于为农业生产服务，不征收耕地占用税。

5.【正确答案】BCDE

【答案解析】选项A，房地产开发企业出售前出租的商品房，需要从租计征房产税。

6.【正确答案】ABCD

【答案解析】选项E，水电站的发电厂房用地（包括坝内、坝外式厂房），生产、办公、生活用地，应征收城镇土地使用税；对其他用地给予免税照顾。

7.【正确答案】ABDE

【答案解析】选项 C，应照章缴纳船舶吨税。

8.【正确答案】BCDE

【答案解析】下列情形的凭证，不属于印花税征收范围：①人民法院的生效法律文书，仲裁机构的仲裁文书（选项 C），监察机关的监察文书；②县级以上人民政府及其所属部门按照行政管理权限征收、收回或者补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书（选项 E）；③总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行计划使用的凭证（选项 D）；④电网与用户之间签订的供用电合同（选项 B）；⑤在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同。

9.【正确答案】BCDE

【答案解析】自 2017 年 1 月 1 日起，依法在中华人民共和国境内设立的存款机构、托管机构、投资机构和特定的保险机构及其分支机构等金融机构，需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。

金融机构包括：①商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行；②证券公司；③期货公司；④证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业；⑤开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司；⑥信托公司；⑦其他符合条件的机构。

不属于需要开展尽职调查的金融机构有：①金融资产管理公司；②财务公司；③金融租赁公司；④汽车金融公司；⑤消费金融公司（选项 A）；⑥货币经纪公司；⑦证券登记结算机构；⑧其他不符合条件的机构。

10.【正确答案】ACDE

【答案解析】常设机构是指企业进行全部或部分营业的固定营业场所。特别包括：管理场所，分支机构，办事处，工厂，作业场所，以及矿场、油井或气井、采石场或者其他开采自然资源的场所。选项 B，仅供交付货物的仓库，仅承担货物储存和交付的单一功能，不涉及核心经营环节，不属于常设机构。

11.【正确答案】ABC

【答案解析】总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税税款的比例；三级及以下分支机构，其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构；三因素的权重依次为 35%、35%、30%。

12.【正确答案】BCDE

【答案解析】财政性资金，是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息，以及其他各类财政专项资金，包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的出口退税款和增值税留抵退税款（选项 A）。

13.【正确答案】ABCD

【答案解析】其他相关费用，包括与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费，职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。选项 D，属于直接投入费用。

14.【正确答案】ACDE

【答案解析】房地产开发企业发生的共同成本和不能分清负担对象的间接成本，应按受益的原则和配比的原则分配至各成本对象，具体分配方法有占地面积法、建筑面积法、直接成本法、预算造价法。

15.【正确答案】BCDE

【答案解析】选项 A，免征个人所得税。

16.【正确答案】ACDE

【答案解析】选项 B，按财产转让所得计税。

三、计算题

1.（1）【正确答案】B

【答案解析】购置新建商品房，自房屋交付使用之次月（5 月）起缴纳房产税。

应纳房产税＝1000×（1－20%）×1.2%÷12×8＝6.4（万元）。

（2）【正确答案】D

【答案解析】通过招标、拍卖、挂牌方式取得的建设用地，不属于新征用的耕地，纳税人应从合同约定交付土地时间的次月（9 月）起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付土地时间的，从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。

应缴纳的城镇土地使用税＝3600×10×4÷12÷10000＝1.2（万元）。

（3）【正确答案】C

【答案解析】车船税纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的当月，即为购买车船的发票或者其他证明文件所载日期的当月。本题 10 月份取得发票，所以当年应缴纳 10-12 月共计 3 个月的车船税。客货两用车依照货车的计税单位和年基准税额计征车船税。

应缴纳的车船税＝（10×12×100＋4×6×100）×3÷12÷10000＝0.36（万元）。

（4）【正确答案】C

【答案解析】业务（1）产权转移书据（购房合同）应缴纳的印花税=1000×0.5‰=0.5（万元）。

业务（2）产权转移书据（土地出让合同）应缴纳的印花税=4000×0.5‰=2（万元）。

业务（3）买卖合同应缴纳的印花税=300×0.3‰=0.09（万元）。

合计=0.5+2+0.09=2.59（万元）。

2.（1）【正确答案】D

【答案解析】以货币形式用于我国境内的公益、救济性质的捐赠、滞纳金、罚款，以及为其总机构垫付的不属于其自身业务活动所发生的费用，不应作为代表机构的经费支出额。

（2）【正确答案】A

【答案解析】2024 年的经费支出额＝90＋15＋60＋40＋200＝405（万元）。

【提示】代表机构购置固定资产支出可在发生时一次性计入经费支出，不同于一般企业的资本化处理。

（3）【正确答案】A

【答案解析】收入额＝经费支出额÷（1－核定利润率）＝405÷（1－20%）＝506.25（万元）。

应纳税所得额＝收入额×核定利润率＝506.25×20%＝101.25（万元）。

（4）【正确答案】C

【答案解析】应纳企业所得税＝应纳税所得额×税率＝101.25×25%＝25.31（万元）。

四、综合分析题

1.（1）【正确答案】B

【答案解析】王某 2024 年应被甲公司累计预扣预缴的个人所得税＝（15000×12－5000×12）×10%－2520＝9480（元）。

【提示】企业年金个人缴费工资计税基数为本人上一年度月平均工资 12000 元。当地上一年度职工月平均工资 300%的部分=4000×3=12000（元），等于王某上一年度月平均工资。本人缴费工资计税基数的 4%=12000×4%=480（元），可以从王某当期的应纳税所得额中扣除。

（2）【正确答案】A

【答案解析】（900000－800000）÷12＝8333.33（元），适用的税率为 10%，速算扣除数为 210。

应缴纳的个人所得税＝（900000－800000）×10%－210＝9790（元）。

【提示】单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工，职工因此而少支出的差价部分，不并入当年综合所得，以差价收入除以 12 个月得到的数额，按照月度税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。

（3）【正确答案】C

【答案解析】王某 2024 年出租住房应缴纳的房产税＝4150×11×4%×50%＝913（元）。

（4）【正确答案】D

【答案解析】2－11 月出租住房应缴纳的个人所得税＝（4150－913÷11）×（1－20%）×10%×10＝3253.6

（元）。

（5）【正确答案】D

【答案解析】12 月出租住房应缴纳的个人所得税＝（4150－913÷11－800－800）×10%＝246.7（元）。

（6）【正确答案】ACDE

【答案解析】选项 B，按季度领取的，平均分摊计入各月，按每月领取额适用月度税率表计税。

2.（1）【正确答案】D

【答案解析】应纳城镇土地使用税＝20000×18÷12×7÷10000＝21（万元）。

【提示】以出让或转让方式有偿取得土地使用权的，应由受让方从合同约定交付土地时间的次月（6 月）起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付土地时间的，由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。

（2）【正确答案】C

【答案解析】技术转让收入应调减应纳税所得额＝1600－1200＝400（万元）。

研发费用应调减应纳税所得额＝9000×100%＝9000（万元）。

合计纳税调减＝9000＋400＝9400（万元）。

（3）【正确答案】C

【答案解析】职工福利费扣除限额＝80000×14%＝11200（万元）。

实际发生额 12000 万元，超过限额，应调增应纳税所得额＝12000－11200＝800（万元）。

工会经费扣除限额＝80000×2%＝1600（万元），实际拨缴 1600 万元，未超过限额，不需要调整。

职工教育经费扣除限额＝80000×8%＝6400（万元），实际发生额为 5800 万元，未超过限额，不需要调整。

合计应调增企业所得税应纳税所得额 800 万元。

（4）【正确答案】C

【答案解析】公益性捐赠扣除限额＝（31021－21）×12%＝3720（万元）。

营业外支出调增应纳税所得额＝4000－3720＋60＋40＝380（万元）。

（5）【正确答案】C

【答案解析】应纳税所得额＝31021－21－9400＋800＋380＝22780（万元）；

应纳税额＝22780×25%－120×10%＝5683（万元）；

应补缴企业所得税＝5683－4800＝883（万元）。

（6）【正确答案】ABCD

【答案解析】选项 E，专用设备投资额，是指购买专用设备发票价税合计价格，但不包括按有关规定退还

的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。如增值税进项税额允许抵扣，其专用设备投资额不再包括增值税进项税额。